

"Das würde zum Chaos führen" Justizminister Maas warnt vor einem anarchischen Dominoeffekt, sollte Deutschland in der Flüchtlingskrise seine Grenzen schließen.

"Das würde zum Chaos führen"; Justizminister Maas warnt vor einem anarchischen Dominoeffekt, sollte Deutschland in der Flüchtlingskrise seine Grenzen schließen. Er plädiert für systematische Kontrollen an den Rändern der EU

Welt am Sonntag

29. November 2015

Copyright 2015 Axel Springer Verlag AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; POLITIK; S. 4; Ausg. 48

Length: 1792 words

Byline: Stefan Aust

Manuel Bewarder

Thorsten Jungholt

Body

Deutschland hat in der Flüchtlingskrise seine Rechtsordnung außer Kraft gesetzt. Sagt das Amtsgericht Passau. Wenn ein Richter so etwas im Namen des Volkes in sein Urteil schreibt, dann muss das dem Justizminister eigentlich Sorgen bereiten. Heiko Maas (SPD) aber gibt sich beim Interview in seinem Berliner Büro betont gelassen.

Welt am Sonntag:

Bedroht die Flüchtlingskrise den Rechtsstaat, Herr Maas?

Heiko Maas:

Nein.

Der Justizminister sieht den Rechtsstaat nicht bedroht, wenn Gesetze nicht mehr eingehalten werden?

Richtig ist, dass wir von unserem Recht zum Selbsteintritt Gebrauch gemacht haben, nach der Dublin-III-Verordnung das dort vorgesehene Prüfsystem vorübergehend nicht mehr anzuwenden. In einem Rechtsstaat können wir aber die Probleme nicht dauerhaft dadurch lösen, dass wir die an sich vorgesehenen Verfahren nicht mehr befolgen. Deswegen ist es vollkommen richtig, dass Deutschland die Dublin-Regeln wieder voll anwendet. Alle anderen EU-Staaten fordern wir auf, schnell nachzuziehen. Asylanträge müssen wieder dort gestellt und

"Das würde zum Chaos führen" Justizminister Maas warnt vor einem anarchischen Dominoeffekt, sollte Deutschland in der Flüchtlingskrise seine Grenzen schließen.

bearbeitet werden, wo ein Flüchtling erstmals den Boden eines EU-Mitglieds betritt. Das stellt die Länder an den Außengrenzen vor große Herausforderungen. Deswegen haben sie unsere Unterstützung verdient. Das gilt auch für die Türkei. Sie mag nicht immer ein einfacher Partner sein, spielt bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise aber eine Schlüsselrolle. Europäische Lösungen werden nur dann greifen, wenn wir auch mit der Türkei zu konkreten Vereinbarungen kommen.

War es ein Fehler, dass die Kanzlerin das Recht in einer Nacht Anfang September ausgehebelt hat?

Nein, denn das war eine extreme Ausnahmesituation, in der es darum ging, gefährdeten Menschen zu helfen. Es gab eindeutige Informationen, dass die Lage der Flüchtlinge auf dem Budapester Bahnhof völlig außer Kontrolle zu geraten drohte. Deshalb mussten wir so entscheiden.

Hätte man aber nicht anschließend schnell deutlich machen müssen: Das war eine Ausnahme, jetzt setzen wir die Gesetze wieder durch?

Das haben wir ja getan. Aber eben nur in Deutschland. Es ist jetzt wichtig, dass geltendes Recht in ganz Europa wieder voll angewendet wird. Es mag ja sein, dass die Dublin-III-Verordnung reformbedürftig ist. Eine solche Reform müsste auch fester Bestandteil einer neuen europäischen Flüchtlingspolitik sein. Aber solange die Verordnung gilt, muss sie angewendet werden. Von allen.

Die Schuld haben demnach die europäischen Nachbarn. Ist das nicht eine Umkehrung von Ursache und Wirkung? Es war die Kanzlerin, die die Grenzen geöffnet hat - und damit eine Kettenreaktion ausgelöst hat. Jetzt sagen die anderen Länder: Na, dann macht mal!

Unser humanitärer Akt ist nicht die Ursache dafür, dass sich so viele Menschen auf den Weg machen. Die Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und dem Irak verlassen doch nicht aus völlig freien Stücken ihre Heimat. Sie fliehen vor Krieg, Terror und Barbarei.

Aber hat das Signal der Kanzlerin die Ströme nicht verstärkt? Ihre Botschaft "Refugees welcome" begleitet von den Selfies mit den Flüchtlingen wurde in vielen Ländern als Aufforderung verstanden, nach Deutschland zu kommen.

Das sehe ich anders. Es geht hier nicht allein um Handyfotos. Die Menschen kommen am Ende aus blanker Not. Und offene Grenzen innerhalb der EU sind nicht das Problem, sondern eine der großen Errungenschaften von Europa.

Das Versprechen von Europa war, die Binnengrenzen aufzuheben und die Außengrenzen zu schützen. Nur: Es gibt keinen Außenschutz.

Europa wird sein Versprechen der offenen Grenzen nur halten können, wenn es an den EU-Außengrenzen systematische Kontrollen gibt. Nur so kann es gelingen, zu geordneten Verfahren zurückzukehren. Flüchtlinge müssen bei der Einreise in die EU registriert werden. Und dann muss in der EU darüber geredet werden, wie sie einigermaßen vernünftig auf die Mitgliedstaaten verteilt werden. Wir brauchen endlich eine faire Verteilung der Lasten in Europa.

Die meisten EU-Staaten haben daran kein Interesse. Wird es also am Ende doch dazu kommen, dass das Schengen-System scheitert und wieder nationale Kontrollen eingeführt werden?

Wir müssen die Kontrolle über die EUAußengrenzen zurückgewinnen. Die Menschen müssen dann registriert und nach Kontingenten in der EU verteilt werden. Im Moment ist der Zustrom unkontrolliert, und die Leute gehen dahin, wohin sie wollen - vor allem nach Deutschland und Schweden. Diese völlig ungeordneten Verhältnisse müssen ein Ende haben. Und: Wir müssen das Tempo der Zuwanderung drosseln.

Viele in der Union fordern, dass Deutschland Flüchtlinge an der Grenze nach Österreich zurückweist. Das sieht das Asylverfahrensgesetz auch vor. Warum hält sich die Regierung nicht daran? Sie wollen doch das Recht wieder in Kraft setzen.

"Das würde zum Chaos führen" Justizminister Maas warnt vor einem anarchischen Dominoeffekt, sollte Deutschland in der Flüchtlingskrise seine Grenzen schließen.

Wenn jemand zu uns kommt und einen Asylantrag stellt, dann hat er das Recht auf eine Prüfung. Und: Wir können doch nicht auf der einen Seite eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik fordern und dann auf der anderen Seite - ohne jegliche Abstimmung mit unseren Nachbarn - einfach so die Grenze dichtmachen.

Sie könnten damit womöglich den Zuzug schnell reduzieren. Denn in der Folge würden wohl auch andere Länder auf der Balkanroute die Grenzen schließen.

Eine Begrenzung ist aber auch ohne einen solchen anarchischen Dominoeffekt möglich. Die Länder an den EU-Außengrenzen können sich doch heute schon an drei Fingern abzählen, dass es in Europa zu Beschränkungen an der Grenze und einem Rückstau kommen könnte, wenn weiter so schnell so viele Menschen kommen. Der Handlungsbedarf ist jedem klar.

Sie sagen also den EU-Partnern klipp und klar, dass man Flüchtlinge zurückweisen wird, wenn es keine Lösung mit einer sicheren EU-Außengrenze gibt?

Die Art und Weise der Diskussion darüber ist sehr deutlich. Es gibt die klare Erwartung, dass Dublin III wieder angewendet werden muss. Wer den grenzkontrollfreien Schengen-Raum auch in Zukunft erhalten will, muss dafür sorgen, dass die EUAußengrenzen gesichert werden.

Wissen Sie eigentlich, wie viele abgelehnte Asylbewerber derzeit pro Tag Deutschland verlassen?

Wir rechnen damit, dass in diesen Wochen die Zahlen erheblich steigen. Denn: Mit dem ersten Asyl-Gesetzespaket haben wir Abschiebungen erleichtert, damit wir unsere Hilfe auf diejenigen konzentrieren können, die sie am nötigsten brauchen.

Es sind im Monat nicht so viele, wie an einem einzigen Tag neue hinzukommen.

Im Moment nicht, das stimmt.

Und das macht Ihnen keine Sorgen?

Doch. Ich sage nur: Wir werden das letztlich nicht durch Grenzkontrollen lösen. Die Menschen werden erst dann nicht mehr flüchten, wenn wir die Ursachen für ihre Not beseitigen. Das ist ein Grund, warum wir uns jetzt an der Seite Frankreichs verstärkt an der Bekämpfung des IS beteiligen.

Sie sind eher bereit, eigene Soldaten in einen Krieg zu schicken, als die eigenen Grenzen zu sichern?

Diese Verbindung finde ich nicht angemessen. Es gibt eben nicht die eine einfache Lösung: Wir machen die Grenze dicht und alles ist gut. Das ist Bauernfängerei. Ich glaube sogar, dass eine Schließung der Binnengrenzen kontraproduktiv wäre und zu einer weiteren Chaotisierung der Lage führen würde. Weil die Leute sich dann die grüne Grenze suchen für den Übertritt und alles noch unüberschaubarer würde.

Die Bundespolizei behauptet, die Binnengrenze sichern zu können.

Mir ist mal erläutert worden, wie man die Grenzen sichern kann. Aber niemand hat mir sagen können, wie man verhindert, dass diejenigen, die genau wissen, wo sie zurückgewiesen werden, dann nicht an anderer Stelle die Grenze überschreiten würden. Kurz: Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, darum geht es den Befürwortern auch gar nicht. Denen geht es um die Botschaft in die Ferne: Hier kommt keiner mehr rein.

Ist das denn falsch?

Wenn wir darauf angewiesen wären, hielte ich das für einen Offenbarungseid. Die Sicherung der EU-Außengrenzen ist machbar und der bessere Weg.

"Das würde zum Chaos führen" Justizminister Maas warnt vor einem anarchischen Dominoeffekt, sollte Deutschland in der Flüchtlingskrise seine Grenzen schließen.

Gleichzeitig versucht die Regierung, mit mehreren Gesetzen die Anreize für eine Flucht nach Deutschland zu verringern. Doch das neue Asylpaket stockt, weil sich Union und SPD streiten. Müssen in einer solch angespannten Lage nicht dringend Entscheidungen her?

Ja. Und wir haben bereits sehr schnell sehr viel entschieden. Gerade jetzt muss es allerdings möglich bleiben, vernünftig miteinander über das zu reden, was wir tun. Beim zweiten Asylpaket geht es auch um zwei europäische Richtlinien, zu deren Umsetzung wir im Übrigen verpflichtet sind.

Also kommen sie bald zusammen?

Ja. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Union am Ende ein Problem damit haben wird, Kinder und Schwangere im Asylverfahren besser zu schützen.

Einige der Attentäter von Paris sind offenbar im Flüchtlingsstrom nach Europa gekommen. Gibt es aus Ihrer Sicht eine Verbindung zwischen der Zuwanderungsfrage und der Gefahr des islamistischen Terrorismus?

Nein. Flüchtlinge sind Opfer und keine Täter. Diejenigen, die in Europa terroristische Anschläge verüben wollen, sind nicht darauf angewiesen, ihre Leute als Flüchtlinge nach Europa zu schleusen. Wenn sie es dennoch tun, dann hat das auch den Grund, die Flüchtlingsdebatte in Europa weiter eskalieren zu lassen.

In Paris gab es viele Tote. Brüssel ist in Alarmbereitschaft. Und in Hannover wurde das Länderspiel abgesagt. Wie groß ist die Torgefahr bei uns tatsächlich?

Man muss die Situation in Deutschland als ernst bezeichnen. Deutschland ist ein potenzielles Anschlagziel. Daher besteht die Notwendigkeit erhöhter Achtsamkeit: Wir haben die Beobachtung der sogenannten Gefährder und die Polizeipräsenz an neuralgischen Punkten verstärkt. Gleichzeitig gilt, auch wenn es manchmal schwerfällt: Wir dürfen nicht in Angst erstarren. Wenn wir anfangen, anders zu leben, dann haben die Terroristen erreicht, was sie wollen. Kein Terrorist kann unsere freie Gesellschaft gefährden, das können nur wir selbst.

Gibt es Bezüge zwischen Deutschland und den Paris-Anschlägen?

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gibt es keinen Bezug zwischen Deutschland und den Anschlägen in Paris. Selbstverständlich gehen die Ermittlungsbehörden weiter allen Hinweisen nach.

In der Unionsfraktion werden nach den Anschlägen von Paris Rufe nach strengeren Sicherheitsgesetzen laut.

An solcher reflexhaften Debatte möchte ich mich in keiner Weise beteiligen. Richtig ist: Wir haben in Deutschland bereits ein äußerst scharfes Terrorismusstrafrecht. Deswegen sind wir uns in der Bundesregierung einig, dass die erst vor Kurzem beschlossenen Verschärfungen konsequent angewendet werden sollen. Bereits heute laufen beim Generalbundesanwalt etwa 120 Ermittlungsverfahren gegen knapp 200 Beschuldigte im Zusammenhang mit dem Konflikt in Syrien und dem Irak. Wer mit barbarischem Terror bei uns Angst und Schrecken verbreiten will, den wird die ganze Härte des Rechtsstaats treffen.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Martin U. K. Lengemann

Martin U. K. Lengemann, Martin U. K. Lengemann

"Das würde zum Chaos führen" Justizminister Maas warnt vor einem anarchischen Dominoeffekt, sollte Deutschland in der Flüchtlingskrise seine Grenzen schließen.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WAS

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (93%); EUROPÄISCHE UNION (91%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (90%); GERICHTSHÖFE (90%); GERICHTSURTEILE (90%); JUSTIZMINISTERIEN (90%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (90%); POLITIK (90%); RECHTSSTAATLICHKEIT (90%); RICHTER (90%); INSPEKTIONEN (89%); NEGATIVE GESELLSCHAFTLICHE NACHRICHTEN (89%); STAATS- UND REGIERUNGSBEREICH (89%); STAATSGRENZEN (89%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (79%); POLITISCHE PARTEIEN (79%); GERICHTSPROZESSE (78%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (90%); BUDAPEST, UNGARN (79%); PASSAU, DEUTSCHLAND (59%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (93%); EUROPA (92%); DEUTSCHLAND (90%); AFGHANISTAN (74%); IRAK (74%); SYRIEN (74%)

Load-Date: November 29, 2015

End of Document